



**Nájomná zmluva  
a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
č. NZ/30168/2025/Bánov**

uzatvorená podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

**Prenajímateľ:**

Meno a priezvisko: **Peter Pokorný**  
Rodné priezvisko:  
Dátum narodenia:  
Trvale bytom:

(ďalej len ako „**prenajímateľ**“ / „**budúci povinný z vecného bremena**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Nájomca:**

Obchodné meno: **MH Invest, s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Bohunčák, konateľ  
IČO: 36 724 530  
DIČ: 2022302931  
IČ DPH: SK2022302931  
Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 44056/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK18 1100 0000 0026 2976 3039

(ďalej len ako „**nájomca**“ / „**budúci oprávnený z vecného bremena**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právny úkonom a uzatvárajú v súlade s ust. § 663 a nasl. v spojení s ust. § 50a zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, túto Nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej aj „**Zmluva**“):

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. je nositeľom osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby s názvom „Šurany Industrial Park“. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 389/2022 zo dňa 08. júna 2022 schválila Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Šurany Industrial Park“ a následne Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 15. júna 2022 osvedčenie o významnej investícii pre Projekt významnej investície, pod číslom 40676/2022-4270-71620 (ďalej len „Osvedčenie o významnej investícii pre Šurany Industrial Park“), ktorého uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušné ministerstvo podľa § 4 ods. 10 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strategických investíciách“) v spojení s bodom A.1. a B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2025 z 5. marca 2025, vydalo osvedčenie o strategickú investíciu na investičný projekt „Šurany Industrial Park“ pod číslom 22087/2025-4282-14458. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 526/2025 z 28. októbra 2025 schválila Návrh na zmenu osvedčenia o strategickú investíciu na investičný



projekt „Šurany Industrial Park“ č. 22087/2025-4282-14458 a následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušné ministerstvo podľa § 5 ods. 5 v spojení s § 4 ods. 10 zákona o strategických investíciách vydalo osvedčenie o strategickej investícii na investičný projekt „Šurany Industrial Park“ pod číslom 22087/2025-4282-74855 (ďalej ako „Osvedčenie o strategickej investícii pre Šurany Industrial Park“), ktoré v plnom rozsahu nahrádza osvedčenie o strategickej investícii č. 22087/2025-4282-14458.

(„Osvedčenie o významnej investícii pre Šurany Industrial Park“ a „Osvedčenie o strategickej investícii pre Šurany Industrial Park“ v ďalšom texte spolu aj ako „Osvedčenie“).

## Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území **Bánov**, obec Bánov, okres Nové Zámky, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Nové Zámky, v registri katastrálneho odboru takto:

| LV   | Číslo parcely | Register KN | Celková výmera v m <sup>2</sup> | Poradové číslo v časti B LV | Spoluvlastnícky podiel | Druh pozemku |
|------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 1463 | 3193/3        | C           | 2395                            | 1                           | 1/1                    | orná pôda    |

(ďalej aj ako „**pozemky**“).

## Časť A: Nájomná zmluva

### Článok II. Predmet nájomnej zmluvy

- 2.1 Prenajímateľ prenája časť nehnuteľnosti uvedenú v článku I. ods. 1.1 nájomcovi pre účel realizácie stavby strategickej investície „Šurany Industrial Park“, ktorá je vo verejnom záujme, a to v rozsahu definovanom v tejto Zmluve.
- 2.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku I. ods. 1.1 tejto Zmluvy je zakreslený v Geometrickom pláne na uzatváranie nájomných zmlúv č. 6010/2025\_DZ, ktorý vypracovala dňa 10.10.2025 spoločnosť GEOMAD s.r.o., so sídlom Petelenova 15691/7, Banská Bystrica 974 01, IČO: 47 418 397 (ďalej len „**Geometrický plán**“), stavebný objekt je uvedený v čl. III. ods. 3.2.

### Článok III. Cena nájmu

- 3.1 **Cena nájmu** za pozemky uvedené v článku I., ods. 1.1 tejto Zmluvy je stanovená Znaleckým posudkom č. 185/2025 vypracovaným znaleckou organizáciou ZNALCI s. r. o. v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Znalecký posudok**“). Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami.

### 3.2 Dočasný záber do 1 roka

| Stavebný objekt | Číslo parcely | Register KN | Spoluvl. podiel | Diel | Výmera dielu v m <sup>2</sup> | Výmera v m <sup>2</sup> pripadajúca na spoluvlastnícky podiel | Výška nájmu v €/m <sup>2</sup> /rok | Výška nájmu za 12 mesiacov |
|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| SO 2.10.06      | 3193/3        | C           | 1/1             | 106  | 81                            | 81,0000                                                       | 7,596                               | 615,28                     |

Výška nájomného za rok je vypočítaná podľa vzorca:



Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €/m<sup>2</sup>/rok = nájomné v €/rok

**Nájomné za 12 mesiacov spolu: 615,28 €**

**Slovom: šesťstôpätnásť eur a dvadsaťosem centov**

- 3.3 Prenajímateľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s Geometrickým plánom uvedeným v tejto Zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1 m<sup>2</sup> dočasne zaberaných stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok sa nachádzajú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti MH Invest, s.r.o. a na Mestskom úrade Šurany.

#### **Článok IV. Platobné podmienky**

- 4.1 Nájomné bude uhradené vždy do 60 dní odo dňa začatia trvania nájmu za dohodnuté obdobie trvania nájmu uvedené v čl. V. ods. 5.2 prenajímateľovi prostredníctvom peňažného ústavu po písomnom oznámení jeho čísla účtu, alebo poštovou poukážkou na adresu a meno prenajímateľa. V prípade akejkolvek zmeny osobných údajov, resp. čísla účtu je prenajímateľ túto zmenu povinný písomne oznámiť nájomcovi bez zbytočného odkladu a zmluvné strany následne uzatvoria dodatok, v ktorom budú upravené údaje. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, nenesie nájomca žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by týmto nesplnením povinnosti vznikla prenajímateľovi.

#### **Článok V. Doba nájmu**

- 5.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
- 5.2 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku I. ods. 1.1 tejto Zmluvy v rozsahu uvedenom v článku III. ods. 3.2 tejto Zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov. Doba nájmu začína plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných prác na príslušnom stavebnom objekte. Od tohto dňa má nájomca právo vstúpiť na pozemok a začať užívať pozemok pre účely realizácie stavby a súvisiace účely v plnom rozsahu.
- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade ak nedošlo k ukončeniu nájmu podľa článku VI. ods. 6.2 tejto Zmluvy v rámci doby nájmu uvedenej v článku V. ods. 5.2 tejto Zmluvy, doba nájmu sa automaticky predlžuje o ďalších 6 mesiacov, do času kým nájomca písomne neupovedomí prenajímateľa o zániku nájomného vzťahu. Predĺžená doba nájmu začína plynúť dňom nasledujúcim po skončení pôvodnej doby nájmu, tak ako je ustanovená v článku V. ods. 5.2 tejto Zmluvy. Celková doba nájmu podľa tejto Zmluvy nemôže presiahnuť 3 roky.
- 5.4 V prípade zmeny dĺžky doby nájmu sa bude postupovať nasledujúcim spôsobom:
- (i) v prípade skrátenia doby nájmu bude nájomné krátené o príslušný počet dní skrátenia nájmu, alebo
  - (ii) v prípade predĺženia nájmu sa nájomca zaväzuje uhradiť alikvotnú časť nájomného najneskôr 60 dní po ukončení doby nájmu, a to všetko vo výške podľa skutočného počtu dní trvania nájmu.

#### **Článok VI. Zánik nájomného vzťahu**

- 6.1 Nájomný vzťah podľa tejto Zmluvy sa môže skončiť:
- a) uplynutím dohodnutej doby nájmu,
  - b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto Zmluvy,
  - c) odstúpením od tejto Zmluvy,
  - d) písomnou výpoveďou podľa článku VI. Zmluvy,
  - e) uplynutím 3 rokov odo dňa účinnosti Zmluvy, ak sa stavba na pozemkoch

nezačne realizovať.

- 6.2 Prenajímateľ je oprávnený Zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu, ak nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel.
- 6.3 Nájomca je oprávnený Zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu, ak:
- a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin;
  - b) nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel.
- 6.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomne doručená výpoveď druhou zmluvnou stranou.
- 6.5 V prípade, že v dôsledku skutočnej realizácie stavby, sa nebude na pozemkoch uvedených v článku I. ods. 1.1 tejto Zmluvy, stavba realizovať, táto Zmluva od začiatku zaniká v zmysle ustanovenia ods. 6.1 písm. e) tohto článku Zmluvy.

## Článok VII.

### Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve

- 7.1 Nájomca je povinný prenajať pozemky užívať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby uvedenej v úvode tejto Zmluvy.
- 7.2 Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi pozemky uvedené v článku III. ods. 3.2 tejto Zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné užívanie s prihliadnutím na povahu stavby. Za deň odovzdania pozemku sa bude považovať deň, v ktorom bude pozemok navrátený do stavu spôsobilého na pôvodné užívanie.
- 7.3 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a v prípade hrozby vzniku škody tejto škode zabrániť.
- 7.4 Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že s ohľadom na svoj podiel v zmysle ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nakladá s celou nehnuteľnosťou, a teda s predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy súhlasí.
- 7.5 Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu bude riešená dodatkom k tejto Zmluve podľa skutočného záberu stavby. V prípade vzniku potreby vybudovania súvisiacich inžinierskych sietí sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto Zmluve.
- 7.6 Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto Zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto Zmluvy zabezpečil pre predmetné stavebné objekty stavby **stavebné povolenie** a dočasné odňatie prenajatých nehnuteľností z poľnohospodárskej pôdy a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými prácami, s uskutočnením výrubu drevín, ako aj s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnením iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto Zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia.
- 7.7 Táto Zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v úvode tejto Zmluvy, dokladom k pozemku uvedenému v článku III. ods. 3.2 tejto Zmluvy ako iné právo podľa § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pre účel konaní na príslušných úradoch.

- 7.8 Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k pozemku, ktorý je predmetom tejto Zmluvy neprebíha žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na inom orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a pravdivé. Prenajímateľ vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k prenajímanému pozemku. Inak sa finančné nároky tretích osôb vyplývajúce z titulu vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k predmetnému pozemku prenajímateľ zaväzuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti nájomcu.
- 7.9 Prenajímateľ prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podpísaní tejto Zmluvy neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretích osôb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech tretej osoby bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu.
- 7.10 Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej osobe alebo do podnájmu. Uvedené neplatí v prípade, ak nájomca bude realizovať stavbu prostredníctvom zmluvného zhotoviteľa alebo ak príslušný stavebný objekt stavby bude realizovať budúci vlastník stavebného objektu, príp. jeho zmluvný zhotoviteľ.

#### **Časť B: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena**

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach **zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena** a uzatvárajú medzi sebou v súlade s § 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

#### **Článok VIII.**

##### **Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena**

- 8.1 Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného bremena – práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskej/ych siete/í a práva vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav, údržby, preložky a rekonštrukcie inžinierskej/ych siete/í, a to k zaťaženej časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bánov, obec Bánov, okres Nové Zámky zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, uvedených v článku I. bod 1.1 tejto Zmluvy. Vecné bremeno môže byť zriadené aj pre tretiu osobu v zmysle §50 Občianskeho zákonníka a to výhradne pre správcu príslušnej siete. Náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša v plnom rozsahu nájomca podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Vecné bremeno môže vzniknúť aj zo zákona. Závazok zmluvných strán uzatvoriť budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena zanikne vo vzťahu k pozemkom alebo ich častiam, ku ktorým katastrálny odbor príslušného Okresného úradu vykoná v súvislosti s ktorýmkoľvek/ktorýmkoľvek stavebným/i objektom/mi uvedeným/i v bode 2.2 Zmluvy, do katastra nehnuteľností záznam:
- práva zodpovedajúceho zákonnému vecnému bremenu v prospech vlastníka vedenia: elektronickej komunikačnej siete alebo elektrického alebo vodovodného alebo kanalizačného alebo iného vedenia ako vyvolanej úpravy stavby v zmysle § 14 ods. 18 zákona o strategických investíciách, t. j. fakticky záznam zákonného vecného bremena.



## **Článok IX. Výška jednorazovej náhrady**

- 9.1 Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností zabezpečeným nájomcom na jeho náklady.
- 9.2 Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena bude prenajímateľovi/budúcemu povinnému z vecného bremena uhradená do 60 dní odo dňa písomného doručenia rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného bremena nájomcovi/budúcemu oprávnenému z vecného bremena, a to prostredníctvom peňažného ústavu po písomnom oznámení jeho čísla účtu, alebo poštovou poukážkou na adresu a meno prenajímateľa/budúceho povinného z vecného bremena. V prípade akejkoľvek zmeny adresy, resp. čísla účtu je prenajímateľ/budúci povinný z vecného bremena túto zmenu povinný písomne oznámiť nájomcovi/budúcemu oprávnenému z vecného bremena bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, nenesie nájomca/budúci oprávnený z vecného bremena žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by týmto nesplnením povinnosti vznikla prenajímateľovi/budúcemu povinnému z vecného bremena.

## **Článok X. Doba trvania vecného bremena**

- 10.1 Vecné bremeno podľa budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zriadené na dobu neurčitú.

## **Článok XI. Ostatné ustanovenia ku zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena**

- 11.1 Za účelom skutočného zamerania umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí/i bude po jej/ich realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plán (ďalej len „Porealizačný geometrický plán“). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezpečí na svoje náklady nájomca/budúci oprávnený z vecného bremena. V prípade, že v dôsledku skutočného umiestnenia vecného bremena, nebude na pozemkoch uvedených v článku I. ods. 1.1 tejto Zmluvy, táto Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni overenia Porealizačného geometrického plánu v rámci dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
- 11.2 Nájomca/budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje doručiť prenajímateľovi/budúcemu povinnému z vecného bremena do 90 pracovných dní odo dňa úradného overenia Porealizačného geometrického plánu a právoplatného kolaudačného rozhodnutia výzvu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spolu s príslušným počtom vyhotovení zmluvy o zriadení vecného bremena. Prenajímateľ/budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy v zmysle predchádzajúcej vety prejaví súhlas so zmluvou o zriadení vecného bremena svojím podpisom na zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená.
- 11.3 Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel oznámi. Dňom uloženia na pošte sa výzva bude považovať za doručenú, a to aj v prípade odmietnutia jej prevzatia budúcim povinným z vecného bremena.
- 11.4 Ak prenajímateľ ako budúci povinný z vecného bremena nesplní záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena na základe výzvy nájomcu ako budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s touto Zmluvou, môže nájomca ako budúci oprávnený z vecného bremena požadovať, aby obsah zmluvy o zriadení vecného bremena určil súd alebo môže



požadovať náhradu škody mu spôsobenej porušením záväzku prenajímateľa ako budúceho povinného z vecného bremena uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena.

- 11.5 Prenajímateľ ako budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
- a) je oprávnený nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto Zmluvy,
  - b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto Zmluvu,
  - c) budúcu zaťaženosť nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,
  - d) budúci povinný ako vlastník resp. spoluvlastník budúcej zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.
- 11.6 Ostatné náležitosti budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré sú v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

## **Článok XII. Spoločné záverečné ustanovenia**

- 12.1. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k Zmluve, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 12.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
- 12.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ich písomné prejavy viažuce sa alebo vyplývajúce z tejto Zmluvy budú doručované na adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené v článku v úvode tejto Zmluvy, pokiaľ zmluvná strana neoznámí inú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa považujú za doručené momentom ich doručenia, alebo momentom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia zásielky na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre prenajímateľa a troch vyhotovení pre nájomcu.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 12.6 V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Prenajímateľ týmto vyhlasuje, že bol pri získavaní osobných údajov zo strany nájomcu informovaný v zmysle ustanovenia § 19 resp. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane



osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu.

12.8 Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v tejto Zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú pravdivé a správne.

V ....., dňa .....

V Bratislave, dňa 22.12.2025

---

**Prenajímateľ**  
**Peter Pokorný**

---

**Nájomca**  
**MH Invest, s.r.o.**  
Ing. Michal Bohunčák, konateľ